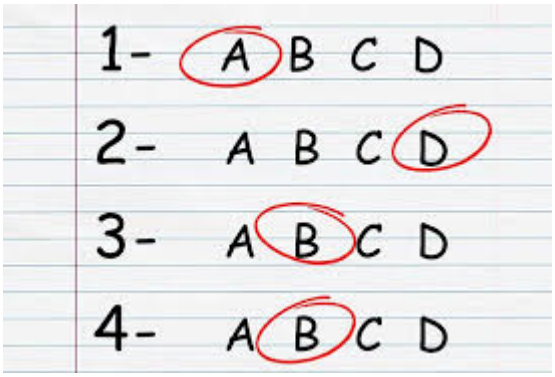


TEMA IX



TEST DEL TEMA (I)

LEY 39/2.015, DE 1 DE OCTUBRE, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

1.- La Ley 39/2.015 entra en vigor:

a.- En su totalidad al año de su aplicación.

b.- En su totalidad a los dos años de su aplicación.

c.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

2.- Los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas vienen regulados en la Ley 39/2.015:

a.- En su artículo 13.

b.- En su artículo 23.

c.- En su artículo 33.

3.- Los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo vienen regulados en la Ley 39/2.015:

a.- En su artículo 33.

b.- En su artículo 43.

c.- En su artículo 53.

4.- Las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas tienen derecho a:

a.- Comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico.

b.- A conocer y dominar el uso de los medios electrónicos para relacionarse con las Administraciones Públicas.

c.- Ambas opciones son correctas.

5.- Las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas tienen derecho a:

a.- A ser formados en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

b.- A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

c.- Ambas opciones son falsas.

6.- Las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas tienen derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto, de manera específica:

a.- En la Constitución Española.

b.- En la Ley Orgánica de Protección de Datos.

c.- En la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

7.- Las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas tienen derecho a ser tratado con respeto y deferencia:

a.- Por las autoridades.

b.- Por los empleados públicos.

c.- Ambas opciones son correctas.

8.- Las autoridades y los empleados públicos, a las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, deben (señala la opción incorrecta):

a.- Facilitarles el ejercicio de sus derechos.

b.- Facilitarles la resolución positiva de los procedimientos.

c.- Facilitarles el cumplimiento de las obligaciones.

9.- Las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas tienen derecho a exigir responsabilidades (señala la opción incorrecta):

a.- A los funcionarios.

b.- A las Administraciones Públicas.

c.- A las autoridades.

10.- Las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas tienen derecho a exigir responsabilidades:

a.- Cuando así corresponda legalmente.

b.- Cuando así sea decidido por el Poder Judicial.

c.- Ambas opciones son correctas.

11.- Las personas físicas:

a.- Están obligadas a comunicarse con las AA.PP a través de medios electrónicos.

b.- Se fomentará que se comuniquen con las AA.PP. por medios no electrónicos.

c.- Ambas opciones son falsas.

12.- Las personas físicas pueden elegir si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos o no:

a.- Antes del inicio del procedimiento.

b.- Antes de la audiencia.

c.- En todo momento.

13.- El medio elegido por las personas físicas para comunicarse con las Administraciones Públicas:

a.- No puede modificarse.

b.- Solo puede ser modificado por razones excepcionales.

c.- Puede ser modificado en cualquier momento.

14.- Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen como empleados públicos:

a.- Pueden relacionarse a través de medios electrónicos.

b.- Normalmente deben relacionarse a través de medios electrónicos.

c.- Están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos.

15.- Están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos, según la Ley 39/2.015, en todo caso:

a.- Los notarios.

b.- Los médicos.

c.- Los registros de la propiedad y mercantiles.

16.- Están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos:

a.- Las personas jurídicas.

b.- Las entidades sin personalidad jurídica.

c.- Ambas opciones son correctas.

17.- La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será:

a.- El castellano.

b.- La lengua propia de cada Comunidad Autónoma.

c.- Ambas opciones son correctas.

18.- Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma:

a.- Deben utilizar el castellano.

b.- Deben utilizar la lengua que sea cooficial con ella.

c.- Pueden utilizar también la lengua que sea cooficial con ella.

19.- En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará:

a.- A lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

b.- A lo previsto en la legislación municipal correspondiente.

c.- Ambas opciones son correctas.

20.- Los ciudadanos tienen derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos:

a.- En cualquier caso.

b.- Siempre que tengan la condición de interesados.

c.- Siempre que sea autorizado por la Administración competente.

21.- Los ciudadanos tienen derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos:

a.- En cualquier momento.

b.- Antes del trámite de audiencia.

c.- Antes de la resolución.

22.- Los ciudadanos, en los procedimientos en los que tienen la condición de interesados, tienen derecho a:

a.- A acceder a los documentos contenidos en los procedimientos.

b.- A obtener copias de los documentos contenidos en los procedimientos.

c.- Ambas opciones son correctas.

23.- Tenemos derecho a no presentar documentos originales:

a.- En ningún caso.

b.- Solo de manera excepcional.

c.- La Ley 39/2.015 no contempla nada al respecto.

24.- Los ciudadanos tienen derecho a no presentar documentos:

a.- Que ya se encuentren en poder de las Administraciones.

b.- Que hayan sido elaborados por las Administraciones.

c.- Ambas opciones son correctas.

25.- Los ciudadanos tienen derecho, antes del trámite de audiencia:

a.- A formular alegaciones.

b.- A aportar documentos.

c.- Ambas opciones son correctas.

26.- Los ciudadanos, en relación al procedimiento administrativo:

a.- Deben actuar asistidos de asesor.

b.- No pueden actuar asistidos de asesor.

c.- Pueden actuar asistidos de asesor, cuando lo consideren conveniente.

27.- En los procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los ciudadanos tienen derecho a (señala la opción incorrecta):

a.- Ser notificados de los hechos que se le imputen.

b.- Ser informados de la identidad del instructor.

c.- A la presunción de la existencia de responsabilidad administrativa.

28.- Los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a conocer en cualquier momento:

a.- El sentido del silencio administrativo.

b.- El órgano competente para su instrucción y, en si caso, para su resolución.

c.- Además de las anteriores, los actos de trámite dictados.

29.- Los interesados en el procedimiento administrativo tienen derecho a:

a.- Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos.

b.- Obtener información y orientación acerca de los requisitos técnicos.

c.- Ambas opciones son correctas.

30.- En defensa de sus intereses, los interesados en el procedimiento administrativo tienen derecho a:

a.- Actuar asistidos de abogado.

b.- Actuar asistidos de procurador.

c.- Ambas opciones son falsas.

Plantilla de respuestas

1.-	C [1]	**6.-**	C, p. 11	**11.-**	C, p. 12
2.-	A, p. 11	**7.-**	C, p. 11	**12.-**	C, p. 12
3.-	C, p. 18	**8.-**	B, p. 11	**13.-**	C, p. 12
4.-	A, p. 11	**9.-**	A, p. 11	**14.-**	C, p. 12
5.-	B, p. 11	**10.-**	A, p. 11	**15.-**	B, p. 12

16.-	C, p. 12	**21.-**	A, p. 18	**26.-**	C, p. 19
17.-	A, p, 12	**22.-**	C, p. 18	**27.-**	C, p. 19
18.-	C, p. 12	**23.-**	B, p. 19	**28.-**	C, p. 18
19.-	A, p. 12	**24.-**	C, p. 19	**29.-**	C, p. 19
20.-	B, p. 18	**25.-**	C, p. 19	**30.-**	C, p. 19

[1] Según la disposición final séptima la Ley entra en vigor al año de su publicación en el BOE, pero parte de su articulado entro en vigor a partir del 2 de abril de 2.021 (las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico …).

31.- El procedimiento que regula la Ley 39/2.015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es:

a.- El general de la Administración General del Estado.

b.- El común aplicable a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

c.- El común aplicable cuando así lo establezca expresamente la legislación sectorial.

d.- El común aplicable a todas las Administraciones Públicas.

32.- Con carácter general, en los procedimientos administrativos los interesados …

a.- Pueden actuar de forma personal o a través de un representante al que no se exige ninguna cualificación personal.

b.- Pueden actuar de forma personal, salvo en la formalización de recurso, para la que la LPAC exige un profesional experto.

c.- Deben actuar siempre asistidos por un profesional debidamente acreditado, al igual que en el procedimiento contencioso-administrativo.

d.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

33.- Cuando los plazos se señalan por días se entiende que se trata de días:

a.- Hábiles, excluyéndose domingos y festivos, salvo que la Administración competente disponga otra cosa.

b.- Hábiles, excluyéndose sábados, domingos y días festivos, salvo ley o norma comunitaria en contrario.

c.- Naturales, salvo que expire un día festivo en cuyo caso se prorroga al día siguiente.

d.- No existe una regla general para el cómputo de los plazos, éste será el que cada caso señale la normativa o acto concreto aplicables.

34.- La Ley de Procedimiento administrativo se aplica al sector público institucional. No forma parte de éste:

a.- Las entidades que integran la Administración Local.

b.- Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.

c.- Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.

d.- Las Universidades Públicas.

35.- En virtud de los principios de publicidad y transparencia de la actividad administrativa todos los sujetos interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a:

a.- Conocer en cualquier momento el estado de tramitación del mismo.

b.- Obtener copias de los documentos obrantes en el expediente.

c.- Las respuestas a y b son correctas, sin perjuicio de lo dispuesto con relación a la realización de estas actuaciones a través del Punto de Acceso General electrónico correspondiente cuando sea aplicable.

d.- Las respuestas a y b son correctas, pero debe tenerse en cuenta que en ningún caso se facilitarán copias físicas de los documentos a partir de la entrada en vigor de la LPAC, por estar disponibles en el Punto de Acceso General electrónico correspondiente.

36.- Todos los ciudadanos tenemos derecho a relacionarnos con las Administraciones Públicas por medios electrónicos:

a.- Verdadero, pero no puede llegar a constituir un deber en ningún caso.

b.- Verdadero, y también constituye un deber en el supuesto de determinados sujetos (personas jurídicas, profesionales colegiados, etc) que podrá extenderse a determinados colectivos de personas físicas en virtud de Reglamento.

c.- Falso, solo en el ámbito de la Administración General del Estado, pero no en el de las CC.AA. ni los Entes Locales, donde la posibilidad de ejercer este derecho dependerá de si disponen o no de los medios adecuados para ello.

d.- Verdadero, y constituye un deber para todos los ciudadanos.

37.- ¿Cuáles son las formas de iniciación de los procedimientos administrativos?:

a.- De oficio o a solicitud de la persona interesada.

b.- Siempre mediante una instancia por escrito del ciudadano ante el órgano correspondiente.

c.- De oficio, a instancia de parte o mediante denuncia.

d.- Siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente.

38.- Si la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo no reúne los requisitos necesarios para que éste se produzca:

a.- El órgano administrativo debe requerirlos para que el interesado subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos.

b.- El órgano administrativo está habilitado para mejorar de oficio la solicitud.

c.- Continúa transcurriendo el plazo de iniciación, que además es de caducidad.

d.- Se entiende desestimado el procedimiento.

39.- Los interesados en un procedimiento administrativo pueden presentar alegaciones:

a.- Solo durante el correspondiente trámite de alegaciones.

b.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, salvo por lo que se refiere a los defectos de tramitación, que podrán ser alegados en cualquier momento.

c.- Solo durante el trámite de audiencia pública.

d.- Dependerá del tipo de procedimiento de que se trate, y de lo que se diga al respecto en la legislación sectorial.

40.- ¿Cómo se llama el acto por el cual un particular se aparta de un procedimiento administrativo, abandonando su solicitud pero sin renunciar a su derecho, que podrá hacer valer posteriormente en otro procedimiento distinto?:

a.- Renuncia.

b.- Decaimiento de la acción.

c.- Desistimiento.

d.- Recusación.

41.- En relación a la tramitación simplificada del procedimiento, se puede acordar:

a.- Por razones de índole humanitaria.

b.- Por la complejidad del procedimiento.

c.- Por razones de interés público.

d.- Todas las opciones anteriores son correctas.

42.- La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará (señala la opción incorrecta):

a.- Apremio sobre el patrimonio.

b.- Ejecución subsidiaria.

c.- Multa sancionadora.

d.- Compulsión sobre las personas.

43.- Cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo:

a.- No superior a dos días.

b.- No superior a cinco días.

c.- No superior a siete días.

d.- No superior a diez días.

44.- El instructor del procedimiento:

a.- Podrá rechazar libremente las pruebas que considere innecesarias.

b.- Solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

c.- No podrá rechazar ninguna de las pruebas propuestas por los interesados.

d.- Ninguna es correcta.

45.- Respecto a los medios y período de prueba no es correcto:

a.- En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.

b.- Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.

c.- Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter facultativo.

d.- Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.

46.- Respecto a la petición de informes:

a.- A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales.

b.- A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.

c.- En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicitan.

d.- Todas son correctas.

47.- Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:

a.- Preceptivos y no vinculantes.

b.- Facultativos y vinculantes.

c.- Facultativos y no vinculantes.

d.- Preceptivos y vinculantes.

48.- Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor, en el plazo de:

a.- Diez días.

b.- Quince días.

c.- Veinte días.

d.- Treinta días.

49.- De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora:

a.- Se suspenderá el plazo máximo legal para resolver el procedimiento hasta que se emita el informe.

b.- Se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento.

c.- Supondrá el fin del procedimiento en caso de tratarse de informes preceptivos.

d.- Se podrán continuar con el procedimiento y no se tendrá en cuenta el informe si se emitiera fuera de plazo.

50.- Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido:

a.- Se podrán proseguir las actuaciones.

b.- Se suspenderá el procedimiento.

c.- Se podrá ampliar el plazo para emitir el informe hasta 5 días más.

d.- Se podrá ampliar el plazo para emitir el informe hasta 10 días más.

51.- El informe emitido fuera de plazo:

a.- Será tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

b.- Podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

c.- Supondrá la anulación del procedimiento.

d.- Supondrá la nulidad del procedimiento.

52.- En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será:

a.- Facultativo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indeminizable, no pudiendo exceder de 5 días el plazo de su emisión.

b.- Preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indeminizable, no pudiendo exceder de 10 días el plazo de su emisión.

c.- Facultativo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indeminizable, no pudiendo exceder de 10 días el plazo de su emisión.

d.- Preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indeminizable, no pudiendo exceder de 5 días el plazo de su emisión.

53.- Será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a:

a.- 10.000 euros.

b.- 20.000 euros.

c.- 50.000 euros.

d.- 100.000 euros.

54.- En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de:

a.- 10 días.

b.- Un mes.

c.- Dos meses.

d.- Tres meses.

55.- El trámite de audiencia se realiza:

a.- Inmediatamente después de la práctica de la prueba.

b.- Inmediatamente antes de la información pública.

c.- Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución.

d.- Inmediatamente después del acuerdo de iniciación del procedimiento.

56.- Los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes:

a.- En un plazo no inferior a 10 días ni superior a 30.

b.- En un plazo no inferior a 10 días ni superior a 20.

c.- En un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15.

d.- En un plazo no inferior a 15 días ni superior a 30.

57.- Respecto al trámite de audiencia:

a.- Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

b.- Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

c.- En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios.

d.- Todas son correctas.

58.- Cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera, podrá acordar un período de información pública:

a.- El órgano al que corresponda iniciar el procedimiento.

b.- El órgano al que corresponda la instrucción del procedimiento.

c.- El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento.

d.- Cualquiera de las anteriores.

59.- Si se acuerda un período de información pública, se publicará un anuncio en:

a.- Un periódico local a fin de que cualquier persona física pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde.

b.- El Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde.

c.- El Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde.

d.- Un periódico local a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde.

60.- Pondrán fin al procedimiento (señala la opción incorrecta):

a.- La resolución.

b.- El desistimiento.

c.- La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia esté prohibida por el ordenamiento jurídico.

d.- La declaración de caducidad.

61.- La imposibilidad material de continuar un procedimiento por causas sobrevenidas:

a.- Producirá la terminación del procedimiento, la resolución que se dicte no necesitará ser motivada.

b.- No producirá la terminación del procedimiento, pero se dictará resolución que deberá ser motivada en todo caso.

c.- Producirá la terminación del procedimiento, la resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.

d.- No producirá la terminación del procedimiento, pero se dictará resolución que no necesitará ser motivada.

62.- La Ley 39/2.015 en su artículo 85 establece respecto a la terminación en los procedimientos sancionadores:

a.- Iniciado un procedimiento sancionador, aunque el infractor no reconozca su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

b.- Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

c.- Iniciado un procedimiento sancionador, en ningún caso se podrá resolver el procedimiento con la imposición de una sanción.

d.- Iniciado un procedimiento sancionador, en todo caso se podrá resolver el procedimiento con la imposición de una sanción.

63.- Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos, siempre que:

a.- No sean contrarios al ordenamiento jurídico.

b**.-** Versen sobre materias no susceptibles de transacción.

c.- No tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado.

d.- Todas son correctas.

64.- Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con:

a.- Personas de Derecho público.

b.- Personas de Derecho privado.

c.- Tanto personas de Derecho público como privado.

d.- Ninguna es correcta.

65.- Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán establecer como contenido mínimo (señala la incorrecta):

a.- La identificación de las partes intervinientes.

b.- El ámbito personal, funcional y territorial.

c.- El plazo de vigencia.

d.- Las causas de su resolución.

66.- Respecto a las actuaciones complementarias:

a.- Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento.

b.- Los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento tendrán la consideración de actuaciones complementarias.

c.- La realización de las actuaciones complementarias no supondrá la suspensión del plazo para resolver el procedimiento.

d.- Todas son correctas.

67.- Respecto a la resolución no es correcto:

a.- La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá únicamente las cuestiones planteadas por los interesados.

b.- En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial.

c.- Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35.

d.- En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.

68.- Respecto al contenido de la resolución cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos para que formulen las alegaciones, que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba por un plazo:

a.- Superior a 10 días.

b.- No superior a 10 días.

c.- Superior a 15 días.

d.- No superior a 15 días.

69.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad del procedimiento:

a.- Transcurrido un mes.

b.- Trascurridos dos meses.

c.- Transcurridos tres meses.

d.- Transcurridos seis meses.

70.- Respecto a la propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, el órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias (señala la incorrecta):

a.- La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.

b.- Cuando los hechos resulten acreditados.

c.- Los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.

d.- Todas son correctas.

Plantilla de respuestas

31.-	D, p. 8	**36.-**	B, p. 12	**41.-**	C, p. 35
32.-	A, p. 9	**37.-**	A, p. 19	**42.-**	C, p. 37
33.-	B, p. 17	**38.-**	A, p. 25	**43.-**	D, p. 28
34.-	A, p. 8	**39.-**	B, p. 28	**44.-**	B, p. 28
35.-	C, p. 18-19	**40.-**	C, p. 34	**45.-**	C, p. 28

46.-	D, p. 29	**51.-**	B, p. 29	**56.-**	C, p. 30
47.-	C, p. 29	**52.-**	B, p. 29	**57.-**	D, p. 30
48.-	A, p. 29	**53.-**	C, p. 29	**58.-**	C, p. 30
49.-	B, p. 29	**54.-**	C, p. 29	**59.-**	B, p. 30
50.-	A, p. 29	**55.-**	C, p. 29	**60.-**	C, p. 31

61.-	C, p. 35	**66.-**	A, p. 31
62.-	B, p. 30	**67.-**	A, p. 32
63.-	A, p. 31	**68.-**	D, p. 32
64.-	C, p. 31	**69.-**	C, p. 35
65.-	D, p. 31	**70.-**	B, p. 33